

1501448-88.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... substâncias entorpecentes. Já foi presa por tráfico de drogas. Menciona ainda que autorizou a entrada da polícia em sua residência justamente por não saber que Rodrigo estava na posse de entorpecentes. Está gestante e Rodrigo confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade (fls. 14/15). Em juízo, disse ter 45 anos e já foi condenada por tráfico de drogas. Trabalhava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501448-88.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501448-88.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169297/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 25703306 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2169297 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUSA DIAS DURÃES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

RODRIGO INACIO DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 12/13 e VANUSA DIAS DURÃES, qualificada às fls. 14/15, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), c.c. artigo 61, inciso I (reincidência) na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 10h40, na Rua Benjamin Pereira Alcântara, nº 28, Cidade Ariston, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, para fornecer e entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 08 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 528g, 168 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 63,7g, 02 porções de cocaína, com peso líquido 47,9g, e 06 porções de Crack, com peso líquido

aproximado de 49,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 25/28.

Segundo a denúncia, Policiais civis tomaram conhecimento que um casal seria os responsáveis pelo armazenamento e distribuição de drogas em uma residência situada na Rua Benjamin Pereira Alcântara, nº 25, nesta cidade de Carapicuíba, sendo que a droga estaria escondida em uma sacola no beiral da residência. Assim é que, diante dessa apuração prévia, os policiais civis dirigiram para o endereço sobredito ocasião em que visualizaram uma sacola no beiral da casa. Os policiais então bateram na porta e foram atendidos pelo denunciado RODRIGO. Ao ser indagado RODRIGO negou a prática delitiva e franqueou a entrada dos policiais. Durante vistoria no local, os policiais encontraram a sacola e no interior dela 08 porções de maconha, 168 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo cocaína, 02 porções de cocaína, e 06 porções de Crack, além de 01 balança de precisão e a quantia de R\$24,00 em dinheiro. Indagados informalmente no local, RODRIGO e VANUSA confessaram a prática delitiva (fls. 08/09 e 10/11). O laudo de constatação, referente às drogas apreendidas, forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias apreendidas (fls. 25/28). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos denunciados.

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2022 (fls. 142/144).

Os acusados foram devidamente citados (fls. 221/222 e 223/224) e apresentaram resposta à acusação (fls. 170/179 e 227).

Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária.

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os acusados interrogados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa dos acusados alegou preliminar de nulidade por invasão de domicílio e, no mérito, postulou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar suscitada pela Defesa confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 06 - 07); no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), no boletim de ocorrência (fls. 45/47); no laudo de constatação provisória (fls. 25/28) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 215/218), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Emerson Saulo Alves da Silva, policial civil, aduziu que estava de serviço em companhia do Policial Marcelo, quando em apuração a procedimento de tráfico de drogas em andamento nesta unidade policial, onde apuraram que uma organização criminosa seria a responsável pela distribuição de drogas em diversos pontos de venda de drogas no município de Carapicuíba/SP, e que um casal seria responsável pelo armazenamento e distribuição da droga em uma casa na rua Benjamin Pereira Alcântara, 25, no município de Carapicuíba/SP. Segundo o apurado, o casal armazenava as drogas numa sacola no beiral da casa. Em posse dessas informações se deslocaram até o local e passaram a observar, sendo que visualizaram uma sacola no beiral da casa, sendo que resolveram bater na porta e foram atendidos pelo investigado, que indagado sobre os fatos negou qualquer participação e franqueou a entrada na casa. Em breve revista, dirigiram-se ao local onde visualizaram a sacola e ao pegá-la foi encontrado 168 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína", 08 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha", 06 invólucros plásticos contendo pedaços de substância amarelada em pedra, semelhante

a "crack", 01 balança de precisão, e a quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) em notas miúdas; que indagados os investigados posteriormente como sendo Rodrigo Inácio da Silva e Vanusa Dias Durães, informalmente acabaram por confessar que realmente faziam a distribuição de drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos investigados e conduzidos até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 08/09). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que a informação adveio de trabalho de investigação. A sacola com drogas estava no imóvel, mas no lado de fora. Eles colocaram a droga na parte debaixo do beiral da janela. Somente eles tinham acesso ao local, somente através da casa que se alcança o beiral, tem que passar pela janela do imóvel para chegar ao local em que estavam escondidas. Não conhecia os acusados antes. A testemunha José Marcelo Araújo da Silva, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão Emerson Saulo Alves da Silva na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fls. 10/11), quanto em juízo na presente data. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos policiais:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem os réus injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Em sede inquisitiva, o acusado Rodrigo Inácio da Silva, permaneceu em silêncio (fls. 12/13). Em juízo, disse ter 35 anos e já foi condenado por homicídio. Estava em liberdade desde 2017 e trabalhava de pintor. Morava com seus pais. Estava separado há um mês de Vanusa. O endereço do local dos fatos é da casa de Vanusa. Sobre os fatos, disse que Vanusa estava grávida dele, de risco. No dia dos fatos foi na casa dela de manhã porque ela estava passando mal. Os policiais invadiram a casa dela, não bateram na porta, estava com seu material de trabalho e disse que eles poderiam revistar a casa porque não tinha nada a esconder. Os policiais revistaram a casa toda e nada acharam. Ficaram dois policiais na casa e outros foram embora. Chegou um policial com uma sacola preta e disse que não sabia o que era. Não assumiu a propriedade das drogas, nem Vanusa. A escrivã disse que Vanusa disse que tinha falado que as drogas eram suas e daí disse para ela que iria apenas falar em juízo. Não conhecia os policiais antes. Ficou sabendo que a acusada é laqueada e a gravidez foi um golpe. Depois disseram que ela foi estuprada no CDP e perdeu o bebê. Atualmente ela não está grávida. Não estava morando nesse endereço. Nunca morou na casa dela

Na Delegacia de Polícia, a acusada Vanusa Dias Durães declarou que mora junto com Rodrigo há aproximadamente 4 meses e não sabia que ele estava em posse das substâncias entorpecentes. Já foi presa por tráfico de drogas. Menciona ainda que autorizou a entrada da polícia em sua residência justamente por não saber que Rodrigo estava na posse de entorpecentes. Está gestante e Rodrigo confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade (fls. 14/15). Em juízo, disse ter 45 anos e já foi condenada por tráfico de drogas. Trabalhava num salão de cabelereiro. Morava com seu filho, de 17 anos, e Rodrigo morava consigo aos finais de semana e na semana ficava com a mãe dele. Tem uma filha de 14 anos que mora com sua mãe. Perdeu

a gestação dois dias após a prisão por uma tentativa de estupro de um carcereiro. Sobre os fatos, disse que os policiais chegaram e já entraram na casa, sem bater palma, e Rodrigo estava na casa porque não conseguiu ir trabalhar no dia. Eles entraram e perguntaram se tinha algo na casa, disse que não, eles revistaram a sua casa, a casa de sua mãe e irmã. Três policiais saíram e voltaram com a sacola e disseram para Rodrigo segurar a droga. Os levaram preso. Sua irmã questionou na Delegacia se tinha mandado e não tinham. No fundo de sua casa tem um condomínio, que várias pessoas tem acesso e sua casa não tem beiral. Não falou que as drogas eram de Rodrigo na Delegacia. Não conhecia os policiais antes. Tem policiais que moram perto dela. Sua casa é no número 1-A. Não reconheceu nada das drogas. Mora há 45 anos na casa.

Apresentaram versões inverossímeis e totalmente dissociadas dos demais elementos de provas amealhadas aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática dos delitos pelos acusados, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais confirmaram que, após informações de que o casal armazenava drogas na residência para distribuição, lograram êxito em localizá-las no beiral da janela da casa, acesso pelo qual somente era possível pelo interior da residência, tendo ambos os acusados confessado a propriedade das drogas e que se destinavam de fato à distribuição. Tudo em total consonância com a materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriu a Defesa com seu ônus probatório, vez que a versão apresentada pelo acusado em juízo é divergente não apenas dos depoimentos dos policiais, mas também da versão apresentada pela acusada na fase policial, que alegou ser as drogas de propriedade de Rodrigo. Em juízo, contudo, a acusada apresentou versão distinta, negando seu relato na fase policial, restando igualmente isolada nos autos e contraditória com os depoimentos das testemunhas.

As contradições apresentadas pelos acusados apenas reforçam a inveracidade de seus relatos, inclusive no que tange à suposta invasão de domicílio alegada, posto que os policiais confirmaram em juízo que tiveram sua entrada por eles franqueada. Assim, não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afasta-se a tese de Defesa.

Outrossim, diante das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, pelo dinheiro apreendido e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que os acusados são reincidentes (F.A de fls. 56/63, 125/132 e certidão de fls. 54/55, 138/140 – réu Rodrigo) e (F.A. de fls. 68/74, 113/119 e certidão de fls. 64/67, 120/123 – ré Vanusa), denotando que se dedicam às atividades criminosas, não sendo iniciantes no mundo do crime.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 56/63, 125/132 e certidão de fls. 54/55, 138/140 – autos nº 0051061-73.2005.8.26.0405 – PEC 7002653-43.2012.8.26.0224 – réu Rodrigo; e, F.A. de fls. 68/74, 113/119 e certidão de fls. 64/67, 120/123 – autos nº 0009416-77.2015.8.26.0127, ré Vanusa.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), c.c. artigo 61, inciso I (reincidência) na forma da Lei nº 8.072/90, passo a fixar a pena, de forma individualizada nos termos do artigo 68, do Código Penal.

1. Corréu Rodrigo Inácio da Silva:

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A de fls. 56/63, 125/132 e certidão de fls. 54/55, 138/140 – autos nº 0051061-73.2005.8.26.0405 – PEC 7002653-43.2012.8.26.0224), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ. Entretanto, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, além do dinheiro e balança, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo

unitário.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 56/63, 125/132 e certidão de fls. 54/55, 138/140 - autos nº 0051061-73.2005.8.26.0405 - PEC 7002653-43.2012.8.26.0224), agravo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

2. Corré Vanusa Dias Durães:

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a acusada ostenta condenação anterior (F.A. de fls. 68/74, 113/119 e certidão de fls. 64/67, 120/123), mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ. Entretanto, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, além do dinheiro e balança, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A. de fls. 68/74, 113/119 e certidão de fls. 64/67, 120/123 - autos nº 1501094-34.2020.8.26.0542, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para a ré.

Os acusados estão sendo condenados pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, os acusados são reincidentes, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR RODRIGO INÁCIO DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 12/13, e VANUSA DIAS DURÃES, qualificada nos autos às fls. 14/15, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), na forma da Lei nº 8.072/90.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além dos acusados serem reincidentes.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos acusados permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena aos réus, agora condenados. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se guias de recolhimento provisórias.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com os acusados, acaso ainda não incinerada. Como efeito da condenação, determino a perda de eventual numerário em

dinheiro apreendido em favor da União, que deverá ser transferido ao FUNAD (fls. 16/17).

Oficie-se à DISE – Del. Sec. de Carapicuíba, para que remeta a este juízo o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 16/17).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA